

Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o sruzených službách dodávky elektřiny a plynu

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují část obsahu smlouvy sjednané mezi ELIMON a.s., se sídlem Solvayova 1597/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27163962, DIČ: CZ27163962, společnost vedená u KS v Ústí nad Labem pod sp. zn.: B 2926 (dále též „Dodavatel“) a Zákazníkem, jejímž předmětem je sruzená služba dodávky elektřiny nebo sruzená služba dodávky plynu (dále též „Smlouva“) se sjednaným produktem.

I.2. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním těchto VOP přednost.

I.3. Pokud tyto VOP dále používají pojem „energie“, rozumí se jím podle toho, zda Zákazník sjednal smlouvu o sruzených službách dodávky elektřiny nebo smlouvu o sruzených službách dodávky plynu, elektřina nebo plyn. To neplatí, jestliže z jednotlivých ustanovení VOP nebo z povahy věci vyplývá, že je třeba pojmem „energie“ rozumět pouze pojem „elektřina“ nebo pouze pojem „plyn“.

I.4. Pokud tyto VOP dále používají pojem „produkt“, rozumí se jím produkt sjednaný ve Smlouvě.

I.5. Pokud tyto VOP dále používají pojem „spotřebitel“, rozumí se jím fyzická osoba z kategorie domácnost. Pojmem „zákazník, který není spotřebitel“ se rozumí ostatní zákazníci (zejména z kategorie podnikajících fyzická osoba, maloobráteř, právnická osoba).

I.6. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů týkajících se sruzených služeb dodávek energií je v rozsahu stanoveném energetickým zákonem Energetický regulační úřad (www.eru.cz).

II. Cena

II.1. Zákazník je povinen hradit za dodávku energie cenu uvedenou ve Smlouvě nebo cenu dle ceníku daného produktu, který je nedílnou součástí Smlouvy. K této cenám je nutné připočítat ceny související služby v elektroenergetice (cena služby distribuční soustavy), nebo ceny související služby v plynárenství (cena služby distribuční soustavy), které stanoví Energetický regulační úřad, a dále daně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy (zejm. daň z elektřiny, daň ze zemního plynu, daň z přidané hodnoty). Aktuální výše těchto cen je uvedena v Ceníku. Zákazník je dále povinen hradit cenu dle Ceníku služeb, který je nedílnou součástí Smlouvy, odpovídající službě poskytnuté Dodavatelem.

III. Doba trvání a ukončení smluvního vztahu

III.1. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo smlouvu, která byla změněna se závazkem ze Smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, může kterákoliv ze smluvních stran písemně vypovědět. Vypovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné vypovědi druhé smluvní straně. Výjimka je u smluv s dynamickým určením ceny nebo jiným způsobem určení ceny závislým na změnách ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem, tzv. „spotové ceny“, kdy pro Zákazníka, který je spotřebitel, činí vypovědní doba 1 měsíc.

III.2. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou, doba trvání závazku se počítá ode dne zahájení dodávek energie:

- a) V případě, že je Smlouva sjednána se Zákazníkem, který je spotřebitel, může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět závazek ze Smlouvy, a to nejpozději 20 dnů před uplynutím doby sjednané ve Smlouvě. V opačném případě dochází uplynutím sjednané doby trvání závazku k automatickému prodloužení původního smluvního vztahu o stejnou dobu, na kterou byl původní smluvní vztah sjednán, a to i opakovaně. Cena se řídí aktuálním ceníkem sjednaného produktu, který bude účinný k prvnímu dni prodlouženého období, pokud Dodavatel neoznámí Zákazníkovi jiný Produkt/Ceník v souladu s čl. X.10. VOP.
- b) V případě Smluv sjednaných se Zákazníkem, který není spotřebitelem, platí, že pokud žádná ze smluvních stran nedoručí v období nejdříve 4 měsíců a nejpozději 3 měsíců před uplynutím doby trvání Smlouvy druhé straně písemné oznámení, že trvá na jejím ukončení i uvedenému datu, dochází uplynutím sjednané doby trvání závazku k automatickému prodloužení původního smluvního vztahu o stejnou dobu, na kterou byl původní smluvní vztah sjednán, a to i opakovaně. Cena se řídí aktuálním ceníkem sjednaného produktu, který bude účinný k prvnímu dni prodlouženého období, pokud Dodavatel neoznámí Zákazníkovi jiný Produkt/Ceník v souladu s čl. X.10. VOP.

III.3. Zákazník je oprávněn v průběhu smluvního vztahu sjednat pro následující období změnu produktu za jiný produkt z aktuální nabídky produktů Dodavatele:

- a) V případě, kdy byl produkt sjednán na dobu neurčitou, uskutečňuje se dodávka energie za podmínek nově sjednaného produktu nejdříve za 3 kalendářní měsíce, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byl nový produkt sjednán.
- b) V případě, kdy byl produkt sjednán na dobu určitou, uskutečňuje se dodávka energie za podmínek nově sjednaného produktu ode dne následujícího po skončení fixovaného období sjednaného produktu. V tomto případě je nutné sjednat nový produkt nejpozději před prodloužením do dalšího fixního období, a to ve lhůtě dle čl. III.2.

III.4. Termín zahájení dodávek nastává většinou ke dni následujícímu po dni, kdy došlo k ukončení smluvního vztahu Zákazníka s dosavadním dodavatelem, jehož předmětem byl závazek dodávky energie do odborného místa Zákazníka podle Smlouvy. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, sjednává se termín zahájení dodávek jako předpokládaný termín. Dodavatel je povinen zahájit dodávku do odborného místa Zákazníka sjednaného ve Smlouvě k předpokládanému termínu, pokud zahájení dodávek nebrání překážka na straně Zákazníka. Za takovou překážku na straně Zákazníka se považuje zejména trvání závazku, jehož předmětem je dodávka energií a který nelze po právu k předpokládanému termínu ukončit, nebo jiná obdobná skutečnost bránící registraci Dodavatele k předpokládanému termínu zahájení dodávek. V případě existence takové překážky na straně Zákazníka je Dodavatel oprávněn zahájit dodávky energií v jiném než předpokládaném termínu.

III.5. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, je Dodavatel povinen o termínu zahájení dodávek, případně o existenci překážky a o novém termínu zahájení dodávek Zákazníka informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude termín zahájení dodávek nebo nový termín zahájení dodávek znám. Zákazník bude Dodavatelem informován adresně e-mailem na elektronickou adresu Zákazníka, popřípadě v listinné podobě poštou na adresu jeho trvalého pobytu nebo doručovací adresu uvedenou ve Smlouvě. Zahájení dodávek v jiném než předpokládaném termínu se nepovažuje za proloužení na straně Dodavatele.

IV. Práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka při dodávce energie

IV.1. Dodavatel je vedle povinností sjednaných ve Smlouvě dále povinen:

- a) dodávat Zákazníkovi energii s průběhem dodávky vymezeným třídou typového diagramu dodávky sjednanou pro dané odborné místo ve smlouvě o připojení nebo pro dané odborné místo příslušnou Provozovatelem distribuční soustavy (dále též „PDS“);
- b) sjednat nejpozději ke dni zahájení dodávek energie s místní příslušným PDS tzv. „Smlouvu o zajištění služeb distribuční soustavy“;
- c) uskutečnit za Zákazníka všechny úkony nezbytné pro změnu dodavatele elektřiny nebo plynu podle příslušné právní úpravy;
- d) v případě dodávky plynu zajistit bezpečnostní standard dodávky minimálně v rozsahu stanoveném energetickým zákonem a prováděcím právním předpisem k němu vydaným.

IV.2. Zákazník je vedle povinností sjednaných ve Smlouvě dále povinen:

- a) nesjednat po dobu trvání smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Zákazníkem smlouvu s jiným dodavatelem, jejímž předmětem by byla dodávka energie do odborného místa (odborných míst) Zákazníka sjednaného (sjednaných) ve Smlouvě, pokud by plnění podle takové jiné smlouvy mělo nastat v době trvání smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Zákazníkem, nebo po dobu trvání smluvního vztahu s Dodavatelem neodebírat energii od jiného dodavatele;
- b) jednat tak, aby po celou dobu trvání smluvního vztahu měl Dodavatel možnost do odborného místa (odborných míst) Zákazníka sjednaného (sjednaných) ve Smlouvě dodávat energii v souladu se Smlouvou;
- c) ukončit závazek k odběru energie od jiného dodavatele k předpokládanému termínu zahájení dodávek sjednanému s Dodavatelem;
- d) uhradit Dodavateli jakékoli náklady spojené s přerušením, ukončením nebo obnovením dodávky energie z důvodu neoprávněného odběru nebo náklady spojené s přerušením nebo omezením dodávky energie, kdy k přerušení nebo omezení dodávky energie ze strany PDS došlo z důvodu na straně Zákazníka a PDS uplatňuje po Dodavateli úhradu nákladů takto vzniklých.

IV.3. Požaduje-li Zákazník dodávku energie osvobozenou od daně z elektřiny či daně ze zemního plynu a je držitelem oprávnění k nabytí energie osvobozené od daně, je povinen tuto skutečnost včas doložit Dodavateli. Pozbude-li Zákazník oprávnění nabyvat energií osvobozenou od daně z elektřiny či daně ze zemního plynu, příp. dojde k jeho změně anebo bude Zákazníkem nebo příslušným správním orgánem zjištěno, že toto oprávnění Zákazníkovi nepřísluší či nepříslušelo, je Zákazník povinen tuto skutečnost neprodělně písemně oznámit Dodavateli.

IV.4. Pro případy předcházení stavu nouze, ve stavu nouze nebo pro odstraňování následků stavu nouze se smluvní strany zavazují realizovat nebo umožnit realizaci opatření stanovených pro tyto případy ve vyhlášce č. 80/2010 Sb., č. 344/2012 Sb. nebo jiném právním předpisu. Kontaktními údaji Zákazníka jsou pro tyto účely kontaktní údaje sjednané ve Smlouvě.

V. Vyúčtování dodávek, zálohy, měření

V.1. V průběhu zúčtovacího období je Zákazník povinen platit Dodavateli zálohy na platby za dodávku energie. Zálohou se rozumí platba za již poskytnutou dodávku energie v průběhu příslušného zúčtovacího období. Výše, četnost a splatnost záloh je sjednána ve Smlouvě nebo stanovena Předpisem záloh, který Dodavatel zašle Zákazníkovi před zahájením dodávky energie a dále v průběhu trvání smluvního vztahu pro následující zúčtovací období společně s vyúčtováním dodávky energie za předchozí zúčtovací období. Nestanoví-li právní předpis jiný postup stanovení výše záloh na platby za dodávku energie, Dodavatel stanoví výši měsíčních záloh tak, aby odpovídala jedné dvanáctině předpokládané roční platby za dodávku energie.

V.2. Sjednal-li Zákazník s Dodavatelem hrazení záloh za období 3 měsíců (čtvrtletní zálohy) a dostane-li se Zákazník do prodloužení s úhradou čtvrtletní zálohy, má Dodavatel právo stanovit Zákazníkovi Předpisem záloh povinnost placení měsíčních záloh; ujednání o hrazení čtvrtletních záloh stanovením měsíčních záloh v takovém případě zaniká.

V.3. Dodavatel má právo stanovit nebo změnit Předpisem záloh výši měsíčních záloh rovněž tehdy, pokud se výše měsíční zálohy podstatně odchylyje od jedné dvanáctiny předpokládané roční platby za dodávku energie. Vzhledem k procesu stanovení záloh nezakládají jejich průběžné změny právo Zákazníka na odstoupení od Smlouvy.

V.4. Měření dodávek elektřiny nebo plynu, včetně vyhodnocování a předávání výsledků měření a dalších nezbytných informací pro vyúčtování dodávky energie, je zajišťováno příslušným PDS podle příslušného právního předpisu.

V.5. Příslušný PDS provádí pravidelné odečty jednou ročně v pevně stanovených termínech tak, aby délka zúčtovacího období nepřesáhla 14 kalendářních měsíců po sobě následujících. Zákazník je povinen pro tyto účely zajistit přístup k měřidlu. Neumožní-li Zákazník v předem oznámené době přístup k měřidlu, vyúčtuje Dodavatel spotřebu plynu na základě údajů PDS v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (na základě údajů z měření, kterými jsou mj. náhradní údaje získané výpočtem, odhadem nebo vzájemným odsouhlasením). Má-li Zákazník pochybnosti o správnosti údajů z měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo písemně požádat PDS o jeho přezkoušení a ověření správnosti měření. Není-li zjištěna závada na měřicím zařízení, hradí náklady spojené s přezkoušením a ověřením správnosti měření Zákazník.

V.6. Při změně produktu podle čl. III.3. je Dodavatel oprávněn vystavit Zákazníkovi vyúčtování za období, ve kterém se uskutečňovala dodávka energie dle podmínek původně sjednaného produktu.

V.7. Mimořádné vyúčtování je Dodavatel oprávněn vystavit Zákazníkovi za cenu a podmínek dle ceníku PDS s výjimkou bezplatného mimořádného vyúčtování provedeného v souladu s prováděcím právním předpisem.

V.8. Dodavatel není povinen v případě změny ceny zajistit provedení mimořádného odečtu.

V.9. Nestanoví-li právní předpis jinou četnost vyúčtování, je Dodavatel povinen vyúčtovat Zákazníkovi dodávku energie (zpravidla za zúčtovací období 12 kalendářních měsíců po sobě následujících), a to vystavením daňového dokladu (dále též „faktura“). Dodavatel je povinen na faktuře započíst všechny zálohy řádně uhrazené Zákazníkem za příslušné zúčtovací období.

V.10. Pokud nastane situace podle § 51 odst. 4 nebo § 74 odst. 2 energetického zákona a PDS vyúčtuje Dodavateli platbu za služby distribuční soustavy poskytnuté v období bez přirazeného subjektu zúčtování a dodavatele v odborném místě, je Dodavatel oprávněn platbu za služby distribuční soustavy přeučtovat Zákazníkovi v řádném vyúčtování za zúčtovací období a Zákazník se zavazuje je uhradit. To platí i v případě, pokud by PDS vyúčtoval služby distribuční soustavy v jiné distribuční sazbě, než kterou Zákazník sjednal ve Smlouvě s Dodavatelem.

V.11. Fakturu za dodávku energie je Zákazník povinen řádně a včas Dodavateli uhradit. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení. Případný přeplatek je Dodavatel povinen poukázat na účet Zákazníka. Splatnost přepлатky je 14 pracovních dnů ode dne vystavení faktury.

V.12. Ostatní platby (smluvní pokuty, náhrada nákladů na zaslání výzev k úhradě, náhrada škody, úroky z prodlení apod.) jsou splatné na základě samostatně vydaných faktur 5. den ode dne vystavení faktury nebo v den splatnosti v ní uvedeném, je-li tento den dnem pozdějším.

V.13. Faktury (daňové doklady) podle této Smlouvy včetně Předpisu záloh je oprávněn Dodavatel vystavovat v listinné nebo elektronické podobě. Zákazník s použitím faktury (daňového dokladu) v elektronické podobě souhlasí.

VI. Reklamac

VI.1. V případě zjištění nedostatků či chyb v souvislosti s dodávkou energie dle uzavřené Smlouvy má Zákazník právo tuto skutečnost reklamovat předáním výzvy k odstranění vady a k její nápravě (reklamac).

VI.2. Fakturu nebo Předpis záloh je možné reklamovat prostřednictvím doručení reklamace druhé smluvní straně. Zákazník je povinen reklamaci faktury nebo Předpisu záloh zaslat na adresu info@elimon.cz nebo na jinou adresu sdělenou pro tento účel Zákazníkovi Dodavatelem.

VI.3. Reklamac musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, co Smluvní strana měla možnost vadu zjistit. Reklamac vyúčtování nemá odkladný účinek na splatnost plateb nebo záloh.

VI.4. Reklamac faktury nebo Předpisu záloh musí být uplatněna nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vystavení. Není-li pro vyřízení reklamace faktury nebo Předpisu záloh stanovena právním předpisem jiná lhůta, zavazuje se Dodavatel posoudit oprávněnost reklamace do 30 dnů ode dne jejího doručení Dodavateli. V případě faktury vystavené při změně dodavatele (závěrečné vyúčtování dodávky energie) musí být reklamac stavu měřicího zařízení ke dni uskutečnění změny dodavatele uplatněna nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu změny dodavatele.

VI.5. Bude-li reklamac posouzena jako oprávněná, je Dodavatel povinen uspokojit nárok Zákazníka vyplývající z reklamace do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o výsledku posouzení reklamace, nejpozději však v nejbližším fakturačním období po doručení tohoto oznámení.

VI.6. Na opakovanou reklamaci se nevztahují lhůty pro vyřízení podle příslušných právních předpisů.

VII. Platební podmínky

VII.1. Není-li způsob úhrady záloh, vyúčtování dodávek energie nebo jiných plateb sjednán ve Smlouvě, zavazuje se Zákazník hradit všechny platby na bankovní účet Dodavatele uvedený pro daný účel na faktuře nebo Předpisu záloh. Zákazník je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem určeným Dodavatelem ve faktuře nebo v Předpisu záloh nebo jinak sděleným Dodavatelem. Dodavatel se zavazuje hradit všechny platby na účet Zákazníka uvedený ve Smlouvě. Transakční náklady spojené s úhradou plateb nese každá smluvní strana na své straně, s výjimkami uvedenými v čl. IV.2.d).

VII.2. Platba se považuje za řádně a včas uhrazenou, je-li uhrazena pod správným variabilním symbolem a připsána v předepsané výši na účet Dodavatele nejpozději v den její splatnosti. Pokud Dodavateli vzniknou v souvislosti s úhradou platby ze strany Zákazníka jakékoliv náklady (tzv. transakční náklady), zejména pokud Zákazník provádí úhradu prostřednictvím zahraničního peněžního ústavu nebo z bankovního účtu vedeného v zahraničí měně, je Zákazník povinen veškeré transakční náklady uhradit v plné výši Dodavateli, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy Dodavateli transakční náklady vznikly. Zákazník je povinen uhradit Dodavateli rovněž veškeré transakční náklady, které vzniknou Dodavateli v souvislosti s prováděním plateb na bankovní účet u zahraničního peněžního ústavu Zákazníka.

VII.3. Je-li ve Smlouvě sjednán způsob úhrady plateb prostřednictvím inkasa, je Zákazník povinen sjednat přímé inkaso ze svého bankovního účtu ve prospěch účtu Dodavatele či SÍPO u provozovatele poštovních služeb, a to nejpozději ke dni zahájení dodávek energie podle Smlouvy. Pokud inkasní platba neproběhne z důvodu na straně Zákazníka či peněžního ústavu, není tím dotčena povinnost

Zákazníka uhradit platbu ve lhůtě splatnosti. Za neprovedení inkasa z účtu Zákazníka je zodpovědný Zákazník, pokud nebude prokázáno, že inkaso nebylo provedeno z důvodů na straně Dodavatele.

VII.4. Bude-li Dodavatel na žádost Zákazníka vystavovat kvitanci, potom nevyplyvá-li z kvitance něco jiného, není vydáním kvitance vyrovnáno příslušenství uhrazené platby (úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním platby). Ustanovení § 1949 odst. 2 a § 1950 obč. zák. se nepoužije.

VII.5. Uhradí-li Zákazník, který není spotřebitelem, na účet Dodavatele platbu na splnění dluhu, přičemž dosud nesplnil dříve splatný dluh, je Dodavatel oprávněn započítat uhrazenou platbu na splnění dluhu nejdříve splatného; ustanovení § 1933 odst. 1 občanského zákoníku o možnosti dlužníka určit při plnění, na který dluh plní, se nepoužije. Neidentifikované platby může Dodavatel zaslat zpět na účet, ze kterého byla úhrada platby provedena, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení platby. Pokud povinná smluvní strana neuhradí platbu řádně nebo včas, je v prodlení s úhradou dluhu.

VIII. Doručování

VIII.1. Dodavatel zasílá Zákazníkovi faktury podle Smlouvy nebo VOP způsobem sjednaným ve Smlouvě.

VIII.2. Dodavatel zasílá Zákazníkovi Předpis záloh, jakož i veškerá sdělení včetně oznámení o zvýšení ceny za dodávku energie nebo oznámení o změně jiných smluvních podmínek dodávek energie, další obchodní sdělení, upozornění, výzvy nebo informace (dále jen „sdělení“) podle Smlouvy nebo VOP na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě. To neplatí pro zasílání opakované výzvy k úhradě faktury, kterou Dodavatel zasílá Zákazníkovi v listinné podobě na adresu jeho trvalého pobytu nebo doručovací adresu uvedenou ve Smlouvě nebo prostřednictvím datové schránky a v dalších případech stanovených ve VOP.

VIII.3. Zákazník zasílá Dodavateli oznámení, ohlášení změny kontaktních údajů, reklamace a další informace a sdělení podle Smlouvy nebo VOP poštou na adresu Dodavatele uvedenou ve Smlouvě nebo na elektronickou adresu info@elimon.cz, nebo na jinou adresu Dodavatele sdělenou pro daný účel Zákazníkovi.

VIII.4. Pokud Dodavatel spravuje a provozuje Elektronický zákaznický portál a Zákazník požádá o umožnění přístupu do Elektronického zákaznického portálu, doručuje Dodavatel Zákazníkovi faktury, Předpisy záloh pro následující zúčtovací období a další sdělení prostřednictvím tohoto portálu, a to vyvěšením nebo zpřístupněním dokumentu v tomto systému. Elektronický zákaznický portál je zabezpečený elektronický systém s přístupem přes webové rozhraní umožňující uchovávat záznamy o systematicky prováděných právních jednání podle § 562 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII.5. Má-li Zákazník umožněn přístup do Elektronického zákaznického portálu, je oprávněn zasílat Dodavateli oznámení, ohlášení změny kontaktních nebo jiných údajů, reklamace a další informace a sdělení prostřednictvím tohoto systému, pokud je Elektronický zákaznický portál takovými funkcionalitami vybaven; to neplatí pro úkony nebo jednání Zákazníka, pro které zákon stanoví konkrétní formu nebo je k jeho účinkům vyžadován elektronický nebo vlastnoruční podpis Zákazníka. V ostatních případech je Zákazník povinen zasílat oznámení, ohlášení změn, informace a sdělení podle čl. VI.2. nebo VIII.3. VOP.

VIII.6. Při využívání Elektronického zákaznického portálu je Zákazník povinen dodržovat Provozní řád Elektronického zákaznického portálu.

IX. Další peněžité povinnosti, úrok z prodlení, smluvní pokuty

IX.1. Je-li povinná smluvní strana v prodlení s úhradou peněžitého dluhu, je povinna uhradit druhé smluvní straně úroky z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva hmotného.

IX.2. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s úhradou peněžitého dluhu, Dodavatel vyzve Zákazníka k úhradě dluhu a poskytne dodatečnou lhůtu k úhradě v trvání alespoň 5 pracovních dnů. V případě zaslání výzvy k úhradě dluhu je Zákazník povinen uhradit Dodavateli náklady s tím spojené v paušální výši 200 Kč (včetně DPH) za každou výzvu k úhradě dluhu.

IX.3. Porušil-li Zákazník, který je spotřebitelem, povinnost uvedenou v čl. IV.2.a), IV.2.b) nebo IV.2.c) VOP, je povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 9 500 Kč. Porušil-li Zákazník, který není spotřebitelem, povinnost uvedenou v čl. IV.2.a), IV.2.b) nebo IV.2.c) VOP, je povinen uhradit Dodavateli u smluv uzavřených na dobu neurčitou smluvní pokutu ve výši 35 000 Kč a u smluv uzavřených na dobu určitou smluvní pokutu ve výši, která je stanovena jako součin:

- a) sjednané roční spotřeby v odborném místě Zákazníka v MWh; není-li roční spotřeba sjednaná, použije se plánovaná roční spotřeba v odborném místě evidovaná v systému Operátora trhu OTE, a.s. v MWh ke dni porušení povinnosti ze strany Zákazníka; pokud není hodnota plánované roční spotřeby v odborném místě Zákazníka v systému Operátora trhu OTE, a.s. pro Dodavatele přístupná nebo Zákazníkovi známa, použije se náhradní hodnota plánované roční spotřeby ve výši 50 MWh;
- b) sjednané ceny za dodávku energie v Kč/MWh anebo sjednaným koeficientem produktu KP v Kč/MWh;
- c) pokud k porušení povinnosti došlo v období před zahájením dodávek hodnoty uvádějící poměr počtu kalendářních měsíců sjednané doby trvání závazku a hodnoty 12, v ostatních případech hodnoty uvádějící poměr počtu celých kalendářních měsíců zbývajících do skončení trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a hodnoty 12; pokud součin vychází méně než 35 000 Kč, je Zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 35 000 Kč.

IX.4. Zákazník je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši podle čl. IX.3. VOP i v případě, kdy porušil svou povinnost hradit Dodavateli zálohy dle Předpisu záloh či platby za odebranou energii a Dodavatel v důsledku neuhrazení těchto plateb odstoupí od Smlouvy.

IX.5. V případě, že do 9 měsíců od podpisu Smlouvy nedojde k zahájení dodávek energie do odborného místa Zákazníka uvedeného ve Smlouvě z důvodu překážky na straně Zákazníka, je Dodavatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi úhradu částky rovnající se výši ušlého zisku Dodavatele za sjednanou dobu trvání Smlouvy a Zákazník je povinen takovou částku Dodavateli uhradit. V případě, že byla Smlouva sjednána na dobu neurčitou, stanoví Dodavatel výši ušlého zisku za období 12 kalendářních měsíců.

IX.6. Neuhradí-li Zákazník dlužnou platbu ani po zaslání opakované výzvy k úhradě, zavazuje se Zákazník uhradit Dodavateli vedle poplatku za zaslání opakované výzvy k úhradě i veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním dlužných plateb.

IX.7. Pokud bylo proti Zákazníkovi zahájeno exekuční řízení, insolvenční řízení nebo nastala jiná obdobná skutečnost, pro kterou lze mít důvodnou pochybnost o schopnosti Zákazníka řádně a včas hradit dluhy vzniklé ze Smlouvy, je Dodavatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi poskytnutí finanční jistoty až do výše součtu tří zálohových plateb na dodávku elektriny či plynu stanovených podle Smlouvy nebo Předpisu záloh. Zákazník je povinen uhradit finanční jistotu v požadované výši do 5 dnů od doručení výzvy Dodavatele k jejímu poskytnutí. Dodavatel je povinen vrátit finanční jistotu Zákazníkovi do 30 dnů od skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou. Dodavatel je oprávněn si ke dni skončení smluvního vztahu započíst proti finanční jistotě poskytnuté Zákazníkem všechny dlužné platby Zákazníka ze Smlouvy.

IX.8. Dodavatel je oprávněn požadovat po Zákazníkovi, který není spotřebitelem, poskytnutí finanční jistoty ve výši jedné zálohové platby na dodávku elektriny či plynu stanovených podle Smlouvy nebo Předpisem záloh. Zákazník je povinen uhradit finanční jistotu nejpozději do 14 dnů před zahájením dodávky, v ostatních případech do 5 dnů od doručení výzvy Dodavatele k jejímu poskytnutí.

IX.9. Porušil-li Dodavatel svoji povinnost uvedenou v čl. IV.1.b), je povinen uhradit Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 9 500 Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného subjektu na náhradu škody způsobené porušením dané smluvní povinnosti ani právo odstoupit od Smlouvy.

X. Právo na odstoupení od Smlouvy, výpověď závazku a jiné ukončení Smlouvy

X.1. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit vedle dalších zákonem upravených nebo smluvněných důvodů také v případě podstatného porušení povinností Zákazníka, za které se považuje zejména:

- a) neoprávněný odběr dle čl. § 51 nebo § 74 energetického zákona, nesložení finanční jistoty nebo nedorovnání její výše v případě uspokojení Dodavatele ze složené finanční jistoty ve lhůtě podle čl. IX.7., nebo IX.8. VOP;
- b) pokud je v době platnosti Smlouvy zjištěno, že je proti Zákazníkovi vedeno exekuční řízení. Odstoupením od Smlouvy se závazek vzniklý na základě Smlouvy ruší od počátku a Smlouva nenabývá účinnosti;
- c) prodlení s úhradou jiného peněžitého dluhu delší než 14 dnů po splatnosti nebo prodlení se splněním jiné povinnosti, kterou Zákazník nesplní ani po písemné upomínce;
- d) zahájení insolvenčního řízení se Zákazníkem. V případě podle § 253 odst. 2 insol. zák. je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli od prohlášení konkurzu na majetek Zákazníka;
- e) přerušení dodávky energie do odborného místa po delší dobu než 10 dnů;

f) nezahájení dodávek energie do odborného místa Zákazníka podle Smlouvy do 9 měsíců od podpisu Smlouvy z důvodu překážky na straně Zákazníka; uplatněním práva Dodavatele na odstoupení od Smlouvy není dotčeno právo Dodavatele na úhradu ušlého zisku dle čl. IX.5.;

g) předložení úmrtního listu Zákazníka Dodavateli;

h) jiné podstatné porušení povinností vyplývající ze Smlouvy nebo VOP.

X.2. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit vedle dalších zákonem upravených nebo smluvněných důvodů také v případě podstatného porušení povinností Dodavatele, za které se považuje zejména:

- a) neoprávněné přerušení nebo ukončení dodávky energie z důvodu na straně Dodavatele;
- b) nezajištění služeb distrib. soustavy do odborného místa Zákazníka k datu zahájení dodávek energie;
- c) prodlení Dodavatele s úhradou peněžitého dluhu delší než 14 dnů po splatnosti nebo prodlení se splněním jiné povinnosti, kterou Dodavatel nesplní ani po písemné výzvě zaslané Zákazníkem;
- d) rozhodnutí o úpadku Dodavatele nebo přijetí rozhodnutí, které má obdobné právní účinky;
- e) jiné podstatné porušení vyplývající ze Smlouvy nebo VOP.

X.3. Odstoupil-li Dodavatel od Smlouvy z důvodů dle čl. X.1.a), X.1.c), X.1.d), X.1.e), X.1.g) nebo X.1.h) zaniká smluvní vztah ke dni provedení demontáže měřidla příslušným PDS nebo k jinému dni stanovenému Dodavatelem v oznámení o odstoupení od Smlouvy. Přesné datum demontáže bude Zákazníkovi sděleno. Zákazníkovi v takovém případě nevzniká právo na náhradu škody a ušlého zisku.

X.4. Nestanoví-li zákon, tyto VOP nebo Smlouva jinak, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně nebo pozdějším dnem stanoveným v oznámení o odstoupení od Smlouvy.

X.5. Pokud Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo jehož roční spotřeba plynu je do 630 MWh, zanikne vlastnické nebo užívací právo k odbornému místu, je oprávněn vypovědět závazek ze Smlouvy podle § 11e energetického zákona ze Smlouvy s výpovědní dobou 15 dnů. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení výpovědi závazku ze Smlouvy Dodavateli.

X.6. Byla-li Smlouva nebo Dodatek ke Smlouvě sjednána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele, může Zákazník, který je spotřebitelem, od Smlouvy či Dodatku ke Smlouvě bez udání důvodu odstoupit, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne sjednání Smlouvy či Dodatku ke Smlouvě. Právo na odstoupení od Smlouvy či Dodatku ke Smlouvě je třeba uplatnit písemně u ELIMON a.s., Solvayova 1597/3, 400 01 Ústí nad Labem, nebo elektronicky na info@elimon.cz. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy či Dodatku ke Smlouvě postačí, pokud odstoupení před uplynutím příslušné lhůty Zákazník odesle na adresu Dodavatele. Je možné použít vzorový Formulář pro odstoupení uveřejněný na www.elimon.cz. Zákazník je povinen uhradit Dodavateli vzniklé náklady ve výši již uskutečněné dodávky energie do doby ukončení této dodávky.

X.7. Byla-li Smlouva sjednána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele při změně dodavatele (tedy nikoli Dodatek ke Smlouvě nebo nová Smlouva se stávajícím Zákazníkem bez změny dodavatele), má Zákazník, který je spotřebitelem, právo vypovědět Smlouvou do 15. dne od zahájení dodávky s 15denní výpovědní dobou počínající běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

X.8. Smlouva může být ukončena také vzájemnou dohodou smluvních stran, a to zejména v případech, kdy Zákazník písemně předloží doklad o tom, že ukončuje odběr energie v odborném místě z důvodu změny sídla, bydliště, převodu nemovitosti apod., přičemž žádost o ukončení smlouvy dohodou je podána bez zbytečného odkladu po uskutečnění takové změny a součástí změny není zřízení služebnosti bytu či obdobného věcného břemena užívání nemovitosti ve prospěch Zákazníka.

X.9. Dodavatel je oprávněn zvýšit cenu za dodávku energie Zákazníkovi, který není spotřebitelem, a to i v případě Smlouvy sjednané na dobu určitou s pevně stanovenou cenou dodávky energie, a to z důvodu změny cenových podmínek na velkoobchodním energetickém trhu nebo jiné změny na trhu nezávislé na vůli Dodavatele. Zákazník, který není spotřebitelem, je oprávněn vypovědět závazek ze Smlouvy a výpověď odeslat Dodavateli postupem podle čl. VIII. VOP nejpozději do 10. dne přede dnem účinnosti zvýšení ceny. Výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu dni účinnosti zvýšení ceny. Způsob informování o změně ceny upravuje čl. X.10. VOP.

X.10. Nestanoví-li právní předpis jiný postup nebo termíny pro oznamování zvýšení ceny za dodávku energie (cena produktu) nebo oznamování změny jiných smluvních podmínek a odstoupování od Smlouvy nebo výpověď Smlouvy, je Dodavatel oprávněn oznámit Zákazníkovi zvýšení ceny produktu poskytnutím informace o zvýšení ceny produktu a současně zasláním nového Ceníku nebo zasláním odkazu na nový Ceník Dodavatele uveřejněného na www.elimon.cz nebo oznámit Zákazníkovi změnu jiných smluvních podmínek poskytnutím informace o konkrétních změnách a současně zasláním nových smluvních podmínek nebo zasláním odkazu na nové smluvní podmínky Dodavatele uveřejněné na www.elimon.cz alespoň 30 dnů přede dnem účinnosti nové ceny produktu nebo změny jiných smluvních podmínek. V takovém případě je Zákazník oprávněn odmítnout změny a vypovědět Smlouvou. Výpověď je třeba odeslat Dodavateli postupem podle čl. VIII. VOP nejpozději do konce 10. dne přede dnem účinnosti nové ceny produktu nebo změny jiných smluvních podmínek. Účinky výpovědi od Smlouvy nastávají k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti nové ceny produktu nebo změny jiných smluvních podmínek. Pokud Zákazník práva vypovědět Smlouvou nevyužil, smluvní strany se dohodly, že nová cena produktu nebo jiné smluvní podmínky platí pro další trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou. Případné změny ceny za zajištění služeb distribuční soustavy vyvolané Cenovým rozhodnutím ERU nebo PDS se nepovažují za změnu cen.

XI. Změna údajů, společná a závěrečná ustanovení

XI.1. Dodavatel a Zákazník se zavazují neprodleně se informovat o změnách údajů sjednaných ve Smlouvě nebo ve VOP, které nemají vliv na změnu obsahu závazků vyplývajících ze Smlouvy nebo z VOP. Jedná se zejména o změnu těchto údajů:

- a) změna adresy trvalého pobytu, sídla nebo místa podnikání nebo adresy pro doručování;
- b) změna bankovního, popř. jiného účtu sjednaného pro bezhotovostní platební styk;
- c) změna emailových kontaktů nebo jejich určení;
- d) změna telefonického kontaktu;
- e) změna příjmení/firmy Zákazníka;
- f) jiné obdobné údaje.

XI.2. Mimo případy vymezené v čl. XI.1. je možné Smlouvou měnit nebo doplňovat písemnými dodatky případně prostřednictvím Elektronického zákaznického portálu. Návrh na změnu nebo doplnění Smlouvy nelze přijmout s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

XI.3. Změny ceny za zajištění služeb distribuční soustavy a změny dalších cen regulovaných ERU se nepovažují za změnu cen s právem na odstoupení od Smlouvy.

XI.4. Pokud se stane jakýkoli závazek nebo povinnost podle VOP neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků nebo povinností podle Smlouvy a VOP.

Tyto VOP jsou vydané za společnost ELIMON a.s. dne 20.01.2025 a jsou platné od 24.01.2025. Vztahují se a jsou účinné na:

- a) smluvní vztahy založené Smlouvami uzavřenými od 24.01.2025 (včetně) odkazující na tyto VOP;
- b) smluvní vztahy založené Smlouvami sjednanými před 24.01.2025, ke kterým bude sjednán Dodatek od 24.01.2025 (včetně) odkazující na tyto VOP;
- c) smluvní vztahy založené Smlouvami sjednanými před 24.01.2025, pokud Dodavatel Zákazníkovi změnu VOP oznámí postupem v souladu s § 11a odst. 4 energetického zákona.

Místo podpisu _____ Datum _____

Podpis Zákazníka

Osoba oprávněná k podpisu _____